

13.1 Cấu trúc doanh nghiệp: Tổng quan về các cân nhắc pháp lý và thuế

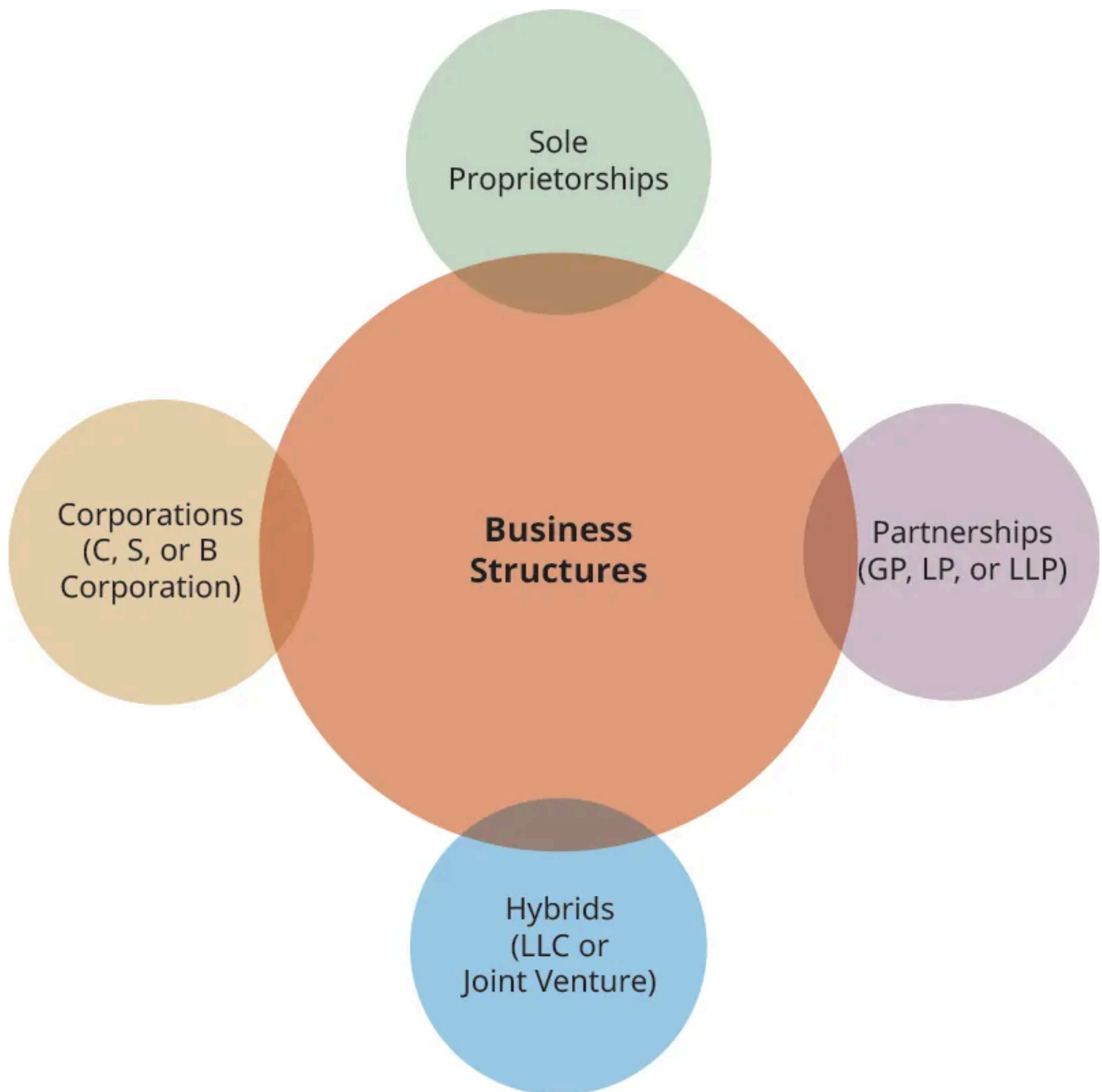
Mục tiêu học tập

Đến cuối phần này, bạn sẽ có thể:

- *Hiểu vì sao mục đích kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong quyết định ban đầu về cấu trúc doanh nghiệp*
- *Nhận diện các loại cấu trúc doanh nghiệp chính (corporation, LLC, partnership, sole proprietorship, joint venture)*
- *Phân biệt mục đích và cấu trúc vì lợi nhuận với phi lợi nhuận*

Cấu trúc của một doanh nghiệp mới tạo ra môi trường pháp lý, thuế và vận hành mà trong đó doanh nghiệp sẽ hoạt động. Để lựa chọn cấu trúc doanh nghiệp, doanh nhân cần hiểu rõ loại hình kinh doanh mà mình muốn thành lập, mục đích của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh và cách doanh nghiệp dự kiến vận hành.

Ví dụ, một doanh nghiệp dự định đủ điều kiện là nonprofit-theo Section 501(c) của Internal Revenue Code-sẽ được đối xử khác với một doanh nghiệp hướng tới kiếm lợi nhuận và phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu. Vì vậy, bước đầu tiên trong bất kỳ nỗ lực khởi nghiệp nào là xác định bản chất và mục đích của doanh nghiệp ([Hình 13.2](#)).



Hình 13.2: Có một số cấu trúc doanh nghiệp cơ bản: sole proprietorships, partnerships, corporations và các hình thức lai. Partnerships có thể được cấu trúc thành general partnership (GP), limited partnership (LP) hoặc limited liability partnership (LLP). Các hình thức lai thường được lập thành limited liability company (LLC) hoặc joint venture (JV). Các ký hiệu "C" và "S" corporations ám chỉ chương của Internal Revenue Code mà chúng xuất hiện; B corporations được cấu trúc để đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ một số mục đích xã hội nhất định. (ghi công: Bản quyền Rice University, OpenStax, theo giấy phép CC BY NC-SA 4.0)

Từ góc độ pháp lý, một trong những quyết định ban đầu quan trọng nhất mà doanh nhân phải đưa ra là tổ chức pháp lý của doanh nghiệp, gọi là **cấu trúc doanh nghiệp** hoặc **entity selection**. Các lựa chọn rất đa dạng, với một số thực thể cơ bản và nhiều biến thể của từng loại, tạo nên nhiều hoán vị khác nhau.

Nhiều dự án kinh doanh, dù khởi đầu khiêm tốn, vẫn có tiềm năng phát triển thành những doanh nghiệp lớn hơn đáng kể. Chính điều đó khiến các quyết định ban đầu trở nên quan trọng. Những người sáng lập nên suy nghĩ kỹ về mọi bước phát triển của doanh nghiệp, vượt ra ngoài giai đoạn khởi lập hay thành lập, và cân nhắc các con đường mà doanh nghiệp có thể đi. Cách doanh nhân tổ chức doanh nghiệp, hay cấu trúc doanh nghiệp họ lựa chọn, sẽ tác động đáng kể đến cả doanh nhân lẫn doanh nghiệp.

Các lựa chọn về cấu trúc doanh nghiệp bao gồm những hình thức truyền thống như **corporations**, **partnerships** và **sole proprietorships**, cùng các thực thể lai như **limited liability companies (LLCs)**, **limited liability partnerships (LLPs)** và **joint ventures (JVs)**. Mỗi cấu trúc có các yêu cầu thiết lập khác nhau, các nghĩa vụ phải tuân thủ khác nhau (như thuế và hồ sơ với chính phủ), cũng như mức rủi ro và bảo vệ quyền sở hữu khác nhau. Khi chọn cấu trúc, doanh nhân nên cân nhắc các yếu tố này cùng với tăng trưởng dự kiến của doanh nghiệp, đồng thời nhận thức rằng cấu trúc đó có thể và nên thay đổi khi dự án kinh doanh phát triển.

Ví dụ, nếu bạn muốn chia sẻ quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ với người khác, lựa chọn tốt nhất có thể là partnership, nơi những người khác góp tiền và cùng hỗ trợ quản lý doanh nghiệp. Ngược lại, nếu bạn muốn tự mình quản lý doanh nghiệp, một single-member LLC có thể phù hợp hơn, với giả định rằng bạn có thể vay tiền từ người cho vay khi cần. Còn nếu bạn tin rằng ý tưởng của mình đủ hấp dẫn để tăng trưởng nhanh và muốn có khả năng huy động vốn bằng cách bán lợi ích sở hữu trong doanh nghiệp thông qua equity hoặc debt, thì corporation sẽ là lựa chọn tốt nhất. Bạn nên nhận tư vấn pháp lý và thuế liên quan đến cấu trúc của mình.

? **Bạn đã sẵn sàng chưa?: Trở thành doanh nhân có hiểu biết**

Nếu bạn là doanh nhân với một ý tưởng startup, hãy tự hỏi mình đã sẵn sàng đưa ra các quyết định quan trọng chưa. Bạn biết bao nhiêu về thuế, thành lập pháp nhân hay trách nhiệm pháp lý? Nếu bạn không nắm ít nhất những kiến thức cơ bản, bạn có thể sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào lời khuyên từ kế toán và luật sư, mà điều đó rất tốn kém. Nếu chỉ quá nhiều tiền cho tư vấn, bạn sẽ còn quá ít tiền cho các việc khác như quảng cáo và marketing.

Xác lập mục đích kinh doanh

Hiểu rõ mục đích kinh doanh giúp định hướng doanh nhân tới cấu trúc doanh nghiệp phù hợp nhất. **Mục đích kinh doanh** là lý do doanh nhân thành lập công ty và xác định ai được hưởng lợi từ nó, dù đó là doanh nhân, khách hàng hay một thực thể khác. (Mục đích kinh doanh khác với mission hay vision của doanh nghiệp.) Việc phác thảo kỳ vọng của doanh nhân và cách doanh nghiệp sẽ vận hành, cùng với phân tích cẩn thận về cách doanh nghiệp tạo ra dòng tiền, hiện thực hóa lợi nhuận và doanh nghiệp sẽ có nghĩa vụ chủ yếu với ai, là điểm khởi đầu để xác định cấu trúc doanh nghiệp phù hợp. Một **business plan** bằng văn bản (xem [Business Model and Plan](#)) sẽ giúp doanh nhân phát triển cấu trúc pháp lý tốt nhất để doanh nghiệp vận hành, bởi cấu trúc pháp lý của doanh nghiệp phải gắn với bản chất của doanh nghiệp.

Khi doanh nhân đã rõ về bản chất và mục đích của doanh nghiệp, bước tiếp theo là xem xét cấu trúc doanh nghiệp. Yếu tố đầu tiên là thực thể đó được tạo ra để sinh lợi cho chủ sở hữu hoặc shareholders của nó, hay sẽ được cấu trúc như một thực thể phi lợi nhuận. Yếu tố thứ hai là bang thành lập, bởi luật bang quy định việc hình thành từng doanh nghiệp, với các bang khác nhau cho phép các loại thực thể khác nhau và các mức bảo vệ pháp lý khác nhau. Những cân nhắc bổ sung bao gồm việc cấu trúc đó có tạo thuận lợi cho việc đưa nhà đầu tư mới vào hay không, có cho phép chủ sở hữu rút lợi nhuận ra khỏi doanh nghiệp hay không, và có hỗ trợ cho khả năng bán thực thể đó về sau hay không. Thuế cũng là một khía cạnh then chốt của thành công trong kinh doanh, và cấu trúc hay thực thể doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến cách nó bị đánh thuế.

? **Bạn đã sẵn sàng chưa?: Phác thảo mục đích kinh doanh**

Bạn có thể viết một dàn ý về mục đích kinh doanh không? Hãy thử tình huống này: trung tâm gia sư của trường đại học bạn đang quá tải, và những sinh viên cần hỗ trợ thêm đang rất khó tiếp cận dịch vụ đó. Bạn quyết định khởi động một công ty mới để kết nối những sinh viên này với các sinh viên làm gia sư trong trường. Ai là người quyết định gia sư được phép tính phí bao nhiêu? Đó sẽ là mức giá cố định, mô hình tăng giá như Uber, hay do gia sư tự quyết? Bạn thu được bao nhiêu lợi nhuận? Về cốt lõi, bạn phải xác định mục đích của doanh nghiệp mình. Hãy đọc [bài viết của IRS về các doanh nghiệp trong shared economy](#) để tìm hiểu thêm.

Doanh nghiệp vì lợi nhuận so với phi lợi nhuận

Chủ sở hữu thành lập doanh nghiệp vì một trong hai mục đích: kiếm lợi nhuận hoặc thúc đẩy một mục tiêu xã hội mà không nhận lợi nhuận. Dù trong trường hợp nào, vẫn có nhiều lựa chọn về cách cấu trúc doanh nghiệp. Mỗi cấu trúc mang theo những hệ quả thuế riêng, được quyết định bởi nhu cầu tài chính của chủ sở hữu và cách họ muốn phân phối lợi nhuận. Đến lượt mình, cấu trúc đó sẽ quyết định mẫu tờ khai thuế thu nhập phù hợp cần nộp.

Đặc điểm của doanh nghiệp vì lợi nhuận

Một **doanh nghiệp vì lợi nhuận** được thiết kế để tạo ra lợi nhuận phân phối cho chủ sở hữu. Có nhiều cấu trúc thực thể được dùng cho doanh nghiệp vì lợi nhuận, bao gồm corporations, LLCs, partnerships và sole proprietorships. Nhiều chủ doanh nghiệp vì lợi nhuận muốn có một dạng trách nhiệm hữu hạn nào đó, nên họ thành lập corporation hoặc LLC, mỗi loại đều mang các đặc điểm pháp lý riêng. Ngoài ra, các thực thể doanh nghiệp vì lợi nhuận còn phải chịu nhiều loại thuế và hồ sơ ở cấp địa phương, bang và liên bang. Các vấn đề về trách nhiệm pháp lý và thuế sẽ được bàn sau trong chương này.

Doanh nghiệp vì lợi nhuận là các thực thể thương mại thường tạo doanh thu thông qua việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ, trong khi nonprofits được tổ chức vì mục đích xã hội. Nonprofits chỉ được phép cung cấp tài sản hoặc thu nhập cho cá nhân dưới hình thức thù lao hợp lý cho dịch vụ của họ. Doanh nghiệp vì lợi nhuận có thể là **privately owned** (như LLC) hoặc **publicly owned** và được giao dịch công khai (như corporation). Các corporations được nắm giữ và giao dịch công khai bán **stock** hoặc **interests**, và phải tuân thủ các quy tắc đặc biệt để bảo vệ **shareholders**, trong khi doanh nghiệp sở hữu tư nhân có thể ít bị điều tiết hơn. Quy định có thể khác nhau tùy bang và tùy loại hình thành lập.

Đặc điểm của tổ chức phi lợi nhuận

Một **tổ chức phi lợi nhuận (NFPO)** thường được dành để phục vụ lợi ích công chúng, thúc đẩy một mục tiêu xã hội cụ thể hoặc bảo vệ một lợi ích chung được chia sẻ. Họ phải tuân theo các quy định riêng về điều kiện đủ, vận động hành lang với chính phủ và các khoản đóng góp được khấu trừ thuế. Về tài chính, tổ chức phi lợi nhuận sử dụng phần doanh thu thặng dư để đạt mục tiêu cuối cùng của mình thay vì phân phối thu nhập cho shareholders, partners hoặc members của tổ chức. Các ví dụ phổ biến về tổ chức phi lợi nhuận gồm tổ chức giáo dục như trường học, cao đẳng và đại học; tổ chức từ thiện công cộng như **United Way**; tổ chức tôn giáo như nơi thờ phụng; foundations; tổ chức ngành nghề; và các nhóm vận động cho một vấn đề cụ thể. Những tổ chức khác cũng được xem là NFPOs gồm tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội dân sự, foundations tài trợ cho nhiều hoạt động khác nhau và các tổ chức tình nguyện tư nhân.^[^2]

Nonprofits thường được **miễn thuế** theo phân loại của **US Internal Revenue Service (IRS)**, nghĩa là họ không nộp thuế thu nhập trên số tiền nhận được cho tổ chức của mình. Những tổ chức này được thành lập theo luật bang (nhưng cũng chịu luật liên bang và địa phương) và thường được tạo ra vì lợi ích chung.

Để hoạt động như một doanh nghiệp phi lợi nhuận, đa số các bang yêu cầu doanh nhân phải tạo ra một corporation có mục đích cụ thể là hành động vì lợi ích công cộng. Loại corporation này không có chủ sở hữu mà có các **directors** chịu trách nhiệm điều hành tổ chức vì lợi ích công chúng, theo các bylaws. Một số bang chỉ yêu cầu tối thiểu một director, trong khi các bang khác có thể yêu cầu ba hoặc nhiều directors. Đây là một cân nhắc quan trọng đối với doanh nhân vì nonprofit corporation sẽ cần sự chấp thuận của tất cả directors chứ không phải chỉ một người để được thành lập. Việc thẩm tra kỹ các directors là chính sách tốt nhất đối với bất kỳ doanh nhân nào vì directors có nghĩa vụ với corporation.

Vì luật bang khác nhau, một not-for-profit corporation được tạo ra vì lợi ích chung ở một bang sẽ cần sự cho phép từ bang khác để hoạt động tại bang đó. Sự cho phép này thường là phê duyệt từ secretary of state của bang kia, được thể hiện bằng các giấy tờ hoặc giấy phép chính thức. Khi hoạt động ở nhiều bang, doanh nhân cần bảo đảm doanh nghiệp tuân thủ mọi luật, quy tắc và quy định của từng bang.

Một vấn đề khác cần cân nhắc là việc tạo ra một tổ chức kinh doanh phi lợi nhuận cho một mục đích cụ thể. Một ví dụ về tổ chức mục đích đặc biệt là tổ chức cựu sinh viên, thường được thành lập dưới dạng nonprofit 501(c)(3), để gây quỹ cho một trường cao đẳng hoặc đại học vì một lý do nhất định, chẳng hạn học bổng cho sinh viên. Hoặc một booster club có thể được thành lập để nhận quyên góp cho một chức năng đơn lẻ, như đội bóng đá nữ. Những tổ chức này có thể cần các chấp thuận bổ sung trước khi được thành lập hoặc bắt đầu hoạt động, tùy thuộc yêu cầu pháp lý của bang và địa phương. Mỗi bang thường có yêu cầu khác nhau; tùy vào quy định thuế liên bang mà doanh nhân muốn đủ điều kiện, có thể còn có thêm các quy định liên bang khác. Đó là lý do doanh nhân cần hiểu đầy đủ mục đích của doanh nghiệp mà mình đang khởi động cũng như môi trường pháp lý vận hành trước khi chọn cấu trúc doanh nghiệp. Dù NFPOs đóng vai trò quan trọng, đa số doanh nhân vẫn thành lập doanh nghiệp vì lợi nhuận; vì vậy phần còn lại của chương này sẽ chủ yếu tập trung vào các thực thể doanh nghiệp vì lợi nhuận.